

0002407-45.2017.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... 1501120-31.2021.8.0628 pela prática de roubo majorado, tal fato foi praticado em data posterior (05.07.2021) à conduta ora sob apuração; não há informações concretas sobre a conduta social (estilo de vida, correto ou inadequado, perante a sociedade, família, ambiente de trabalho etc.) e a personalidade (perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico) do agente, não sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002407-45.2017.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002407-45.2017.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 671/2017 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, 4379/2017 - Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ERIC DOUGLAS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ERIC DOUGLAS MARTINS (fls. 84/85), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, porque, supostamente, no dia 13.12.2017, por volta das 17h13min, na Rua Virgílio Busnelo, 393, Centro, nesta Cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, transportava arma de fogo, calibre 38, com numeração suprimida, acompanhada de duas munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19.02.2018 (fls. 87/88).

Regularmente citado (fls. 161/162), o denunciado apresentou resposta à acusação por intermédio de defensora nomeada, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fl. 165).

Em não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 27.01.2022 (fls. 176/178).

Na data aprazada, foi ouvida a testemunha, interrogado o réu, e, uma vez encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade está estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 2), no boletim de ocorrência (fls. 8/9), no auto de exibição e apreensão da arma de fogo da marca Custer, calibre 38, com numeração suprimida, acompanhada de duas munições de mesmo calibre, bem como no laudo pericial dos artefatos apreendidos (fls. 39/41).

A autoria também é certa, exurgindo da prova vocal.

Os policiais militares Jerry Atilio Andrade e Matheus Bueno da Silva Júnior, ouvidos como testemunhas, relataram, em uníssono, que: estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando vieram a suspeitar da atitude do condutor de um veículo GM Chevette, que demonstrou certo nervosismo; feito um breve acompanhamento do veículo, com sinais luminosos e sirene ligada; em um primeiro momento, o condutor não parou o carro, mas, em seguida, obedeceu ao comando e estacionou o automotor; em revista veicular, encontraram, no assoalho, uma arma de fogo calibre 38, de numeração suprimida, com dois cartuchos intactos; identificaram o condutor como sendo o acusado e lhe deram voz de prisão (fls. 3 e 5 e mídia audiovisual da audiência).

Em seu interrogatório nas sendas policial (fl. 6) e judicial, o acusado admitiu que transportava a arma de fogo apreendida, escondida em uma caixa de ferramentas dentro do seu veículo, para defesa pessoal, porque, há algum tempo, envolvera-se em uma briga em Embu-Guaçu e temia por sua vida.

Do acervo probatório ressaí, portanto, que o acusado transportava (levava de um lugar para outro) arma de fogo com numeração suprimida, com dois cartuchos íntegros, conduta que se amolda ao tipo misto alternativo do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Pouco importa se a arma de fogo era de propriedade do acusado, pois, “(...) se o agente não tiver o porte, já terá cometido o crime, porquanto obviamente estará em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que demandam a autorização de porte para que o agente possa circular com arma de fogo.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Legislação criminal especial comentada: volume único – 9. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 451).

Nem se alegue a atipicidade do comportamento, sob a argumentação de que a arma era inapta a efetuar disparos, e o porte de munições, isoladamente, não se prestaria a oferecer perigo a qualquer bem jurídico. Ainda que o laudo pericial de fls. 39/41 tenha atestado que o armamento não se encontrava apto à realização de disparos (fl. 40), entrevendo-se, em linha de princípio, hipótese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio (art. 17 do Código Penal), remanesce a figura prevista no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, porquanto apreendidas com réu 2 munições íntegras. A conduta é tipificada no Estatuto do Desarmamento, que prevê pena àquele que transporte arma de fogo, acessório ou munição, tornando tal agir relevante nos mundos jurídico e fenomênico, até porque, para efetivar o controle estatal de armas de fogo, à obviedade se faz necessário controlar, paralelamente, seus acessórios e munições, sem os quais aquelas seriam inúteis.

Além disso, cuida-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva, não exigindo resultado naturalístico para a sua configuração, de modo que é prescindível a comprovação de risco efetivo ao bem jurídico. Esse é o entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência das Cortes Superiores (a propósito: STJ, AgInt no REsp 1.593.404/GO, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018; STJ, AgRg nos EDCI no AREsp 1.227.758/MG, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 24.04.2018) e das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (vide, por todas: Apelação Criminal nº 0001001-61.2018.8.26.0431, 3ª Câmara, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 26.08.2020; Apelação Criminal nº 0001945-52.2014.8.26.0383, 14ª Câmara, rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 20.08.2020; Apelação Criminal nº 0001257-

49.2015.8.26.0159, 13ª Câmara, rel. Des. Marcelo Gordo, j. 02.06.2021; e Apelação Criminal nº 1519516-29.2020.8.26.0228, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021).

Nesse sentido:

Posse de artefato explosivo - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Condenação mantida - Recurso desprovido - Posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições - Absolvição imposta na origem - Atipicidade em relação ao artefato, diante da inexistência de potencialidade lesiva comprovada no laudo pericial - Recurso do órgão acusador - Munições íntegras, todavia, justificando o decreto condenatório, nos moldes do art. 12, caput, da Lei do Desarmamento - Cabimento da substituição da carcerária por restritivas de direitos - Fixação do regime semiaberto para o eventual cumprimento da aflição à vista da recidiva - Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 0029156-85.2014.8.26.0602, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, j. 05.04.2017).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 é de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade (grau de reprovabilidade ou juízo de censura) é normal à espécie delitiva; conforme certidão de fls. 112/113, o réu não ostenta antecedentes - embora tenha sido recente e definitivamente condenado nos autos nº 1501120-31.2021.8.0628 pela prática de roubo majorado, tal fato foi praticado em data posterior (05.07.2021) à conduta ora sob apuração; não há informações concretas sobre a conduta social (estilo de vida, correto ou inadequado, perante a sociedade, família, ambiente de trabalho etc.) e a personalidade (perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico) do agente, não sendo admitida a consideração da condenação transitada em julgado correspondente ao aludido fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente as circunstâncias em tela (STJ, HC 189.385/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.02.2014; e STJ, HC 472.654/DF, 6ª Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, j. 21.02.2019); os motivos (fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar a infração penal) são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal; as circunstâncias (dados acidentais relativos à infração penal) e as consequências (conjunto de efeitos danosos deflagrados pela infração penal) do crime estão relatadas nos autos e também são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não merecendo valoração negativa; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável; e, tratando-se de crime vago, não se cogita de comportamento de vítima específica. À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea perante as autoridades policial e judicial (art. 65, III, "d", do CP), consistente em "admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso" (NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 396), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ). Não diviso, por outro lado, agravantes. Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar as penas anteriormente dosadas, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, de sorte que torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Diante do quantum da pena corporal e das circunstâncias judiciais favoráveis ao

réu, fixo o regime aberto para início do cumprimento da sanção privativa de liberdade (art. 33, caput e §§ 2º, "c", e 3º, do CP).

Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do mesmo dispositivo legal), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ERIC DOUGLAS MARTINS, já qualificado nos autos, como incurso no delito capitulado pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, às penas de: (a) 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos). Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade provisória e foi apenado com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime aberto, devidamente substituída por medidas alternativas, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), concedo-lhe o direito de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), em razão da ausência de pedido expresso da acusação, e por se cuidar de crime vago.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se certidão de honorários em favor da nobre patrona nomeada, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Determino o encaminhamento da arma e das munições apreendidas em poder do agente ao Comando do Exército, o que faço com supedâneo no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, na redação dada pela Lei nº 13.886/2019.

Tendo em vista que as partes desistiram da interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e, na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapeccerica da Serra, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA